



SWISSQUOTE · PROCURATION

PROCURATION DE GESTION

Procuration de gestion pour des tiers, autorisant WallSwiss à représenter le titulaire du compte auprès de Swissquote Bank SA.

À NOTER

Document officiel à compléter et signer dans son format d'origine (pages suivantes). Sa mise en page ne doit pas être modifiée afin de préserver sa validité.

Le document officiel figure aux pages suivantes. Merci de le compléter et de le signer sans en modifier la présentation.

Procuration de gestion pour des tiers

Mandant(s)

Titulaire du compte

Nom, prénom /
Nom de la société: _____

Rue / N°: _____

NPA / localité: _____

Pays: _____

Date de naissance /
Date de création: _____

Titulaire conjoint du compte (facultatif)

Nom, prénom: _____

Rue / N°: _____

NPA / localité: _____

Pays: _____

Date de naissance: _____

Le mandataire désigné ci-après est autorisé à me/nous représenter individuellement auprès de Swissquote Bank SA (ci-après dénommée « Swissquote » ou la « Banque »):

Mandataire

Nom de la société: _____

Rue / N°: _____

NPA / localité: _____

Pays: _____

Date de création: _____

Le(s) mandant(s) (ci-après dénommé(s) le/les « titulaire(s) du compte ») confère/confèrent au mandataire une procuration de gestion limitée s'étendant à tous les actes de gestion et d'administration ainsi qu'aux investissements sur tous les fonds, titres, espèces et valeurs qui figurent ou figureront sur le compte/dépôt du/des mandant(s). Le/les titulaire(s) du compte autorise/autorisent par la présente le mandataire à gérer à son/leur nom et pour son/leur compte ainsi qu'à ses/leurs propres risques et périls toutes les valeurs patrimoniales déposées sur son/leur compte/dépôt (ci-après, le « compte ») auprès de Swissquote, et ceci sans aucune limitation, et à investir dans tous les produits financiers que la Banque propose actuellement ou proposera, ainsi qu'à recourir aux services connexes de la Banque, en particulier (sans que cette liste ne soit exhaustive):

- à acheter ou à vendre n'importe quels titres (actions, options, warrants, obligations et parts de fonds de placement), métaux précieux, monnaies et autres instruments au comptant ou à terme;
- à acheter ou à vendre d'autres avoirs digitaux (p. ex. des crypto-monnaies) au comptant ou à terme;
- à participer à des Initial Coin Offerings ou à des Initial Token Offerings;
- à effectuer des transactions (achats et ventes) sur le marché des options ou le marché à terme d'instruments financiers;
- à effectuer des placements à titre fiduciaire dans n'importe quel pays et dans n'importe quelle monnaie;
- à participer à des introductions en Bourse (Initial Public Offerings);
- à dûment signer toute confirmation, y compris la renonciation au secret bancaire et les documents contractuels de la Banque, en mon/notre nom ainsi qu'à prendre toutes les autres mesures qui lui semblent adéquates pour gérer mes/nos valeurs.

Le mandataire est par ailleurs autorisé à lire la correspondance adressée au(x) titulaire(s) du compte et à éventuellement donner lui-même des instructions concernant l'expédition de ladite correspondance. Dans la mesure du possible, le mandataire est autorisé à accéder par voie électronique à des données personnelles du/des titulaire(s) du compte.

Le mandataire n'est cependant pas autorisé à disposer du compte (p. ex. à transférer les avoirs et les valeurs déposées sur le compte et le dépôt sur d'autres comptes, livrets d'épargne, etc.). Le mandataire est autorisé à disposer du compte au nom et pour le compte ainsi qu'aux propres risques et périls du/des titulaire(s) du compte exclusivement au bénéfice du compte de référence indiqué par le/les titulaire(s) du compte uniquement si ce/ces dernier(s) opte/optent pour la dérogation ci-dessous octroyant au mandataire un droit de disposition limité.

D'éventuels honoraires ou remboursements de frais convenus entre le(s) titulaire(s) du compte et le mandataire ne peuvent faire l'objet d'une écriture de débit sur le compte ou le dépôt auprès de Swissquote que dans la mesure où un tel débit a expressément été autorisé. Si un crédit lombard a été accordé au(x) titulaire(s) du compte, il appartient au mandataire de décider dans quelle mesure il veut l'utiliser. Le mandataire n'est pas autorisé à contracter de nouveaux crédits lombards sans autorisation expresse du/des titulaire(s) du compte. Le mandataire n'est pas autorisé à déléguer la présente procuration de gestion à des tiers. Les accords passés entre la Banque et le(s) titulaire(s) du compte s'appliquent également au mandataire.

Règle spéciale: Par la présente, le mandataire est autorisé à débiter mon/notre compte auprès de Swissquote des honoraires et des frais convenus contre facturation. Le/les titulaire(s) du compte est/sont conscient(s) que la Banque ne peut en aucune manière se charger de contrôler le montant et la légalité de la créance du mandataire et la dégage/dégagent en conséquence de toute responsabilité à cet égard.

Droit de disposition limité au bénéfice des comptes préalablement indiqués par le/les titulaire(s) du compte (facultatif)

- ☐ En cochant cette case, le/les titulaire(s) du compte autorise/autorisent le mandataire à disposer à son/leur nom et pour son/leur compte, ainsi qu'à ses/leurs propres risques et périls, de toutes les valeurs patrimoniales déposées sur le compte, et ce exclusivement au bénéfice du/des compte(s) ouvert(s) au(x) nom(s) du/des titulaire(s) du compte auprès de Swissquote ou d'une banque tierce, lequel/lesquels est/sont indiqué(s) en annexe ou dans le compte (chacun dénommé le « compte de référence »).

Responsabilité

Le/les titulaire(s) du compte dégage/dégagent la Banque de toute responsabilité pour tout acte exécuté et toute disposition prise par le mandataire sur la base de cette procuration. Le/les titulaire(s) du compte libère/libèrent la Banque en particulier de toute obligation de conseil, d'information et d'avertissement en ce qui concerne la gestion des valeurs patrimoniales par le mandataire et/ou l'exercice ou l'omission d'actes administratifs. D'éventuelles limitations internes ou instructions données par le/les titulaire(s) du compte au mandataire ne peuvent pas être opposées à la Banque.

Le/les titulaire(s) du compte et son/leur mandataire sont conscients et acceptent que la Banque ne prodigue aucun conseil de nature fiscale ou juridique ni aucun conseil en placements de quelque sorte que ce soit. Toutes les décisions prises par le/les titulaire(s) du compte ou son/leur mandataire en matière d'investissement s'appuient exclusivement sur leur propre évaluation de la situation financière et des objectifs de placement du/des titulaire(s) du compte. Tout ordre reçu par la Banque accompagné du mot de passe et de l'User-ID du/des titulaire(s) du compte sera identifié et considéré par celle-ci comme un ordre émanant respectivement du/des titulaire(s) du compte, de son/leur mandataire ou d'une personne dûment désignée et autorisée par le/les titulaire(s) du compte.

Le/les titulaire(s) du compte soussigné(s) reconnaît/reconnaissent par la présente comme valides et valables tous les actes qui seront accomplis par son/leur mandataire en vertu de la présente procuration et donne/donnent pleine et entière décharge à la Banque à cet égard. Sous réserve des dispositions légales applicables, la Banque ne saurait en aucune manière voir sa responsabilité engagée tant à l'égard du/des titulaire(s) du compte qu'à l'égard des ayants droit ou de son/leur mandataire. Au besoin, le/les soussigné(s) s'engage/s'engagent à relever et garantir la Banque de toutes prétentions de tiers à l'endroit de cette dernière.

La Banque compare la signature du/des titulaire(s) du compte ou de son/leur mandataire avec les spécimens de signatures en sa possession. La Banque décline toute responsabilité en cas de non-identification de faux ou d'emplois abusifs, à moins qu'une faute grave ne puisse lui être imputée. La Banque est autorisée à procéder à une vérification d'identité sans cependant y être obligée.

Durée de validité de la procuration:

La procuration reste opposable à Swissquote jusqu'à ce qu'elle soit révoquée par écrit. Elle n'expire pas et reste en vigueur même après le décès du/des titulaire(s) du compte ou en cas d'incapacité civile de celui-ci/ceux-ci.

Droit applicable et juridiction

L'ensemble des relations juridiques entre le/les titulaire(s) du compte et la Banque est soumis au droit suisse.

Le lieu d'exécution, le lieu de poursuite dans le cas de titulaire(s) de compte domicilié(s) à l'étranger et le for judiciaire exclusif pour tout litige découlant du présent document sont à Gland, en Suisse.

Néanmoins, la Banque se réserve le droit d'intenter une procédure contre le/les titulaire(s) du compte devant la juridiction du tribunal compétent au lieu de domicile du/des titulaire(s) du compte ou devant toute autre autorité compétente, le droit suisse demeurant toutefois exclusivement applicable.

Lieu et Date:

Signature du titulaire du compte:

Lieu et Date:

Signature du titulaire conjoint du compte (facultatif):

La forme féminine est à chaque fois sous-entendue.